

1. 개정이유 및 주요내용

주민등록번호변경위원회는 주민등록번호의 변경을 신청하는 사람이 유출된 주민등록번호로 인하여 생명·신체에 위해를 입거나 위해의 발생이 긴박하여 변경청구의 중대성·시급성이 인정되는 경우에는 주민등록번호의 변경청구를 받은 날부터 45일 이내에 주민등록번호변경에 대한 심사·의결을 완료하도록 하되, 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있도록 하는 등의 내용으로 「주민등록법」이 개정(법률 제19632호, 2023. 8. 16. 공포, 2024. 2. 17. 시행)됨에 따라, 주민등록번호변경위원회의 업무처리에 필요한 절차를 마련하고 관련서식과 조문번호를 일치시키는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

주민등록번호변경위원회 업무처리 지침 일부개정예규안

주민등록번호변경위원회 업무처리 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2항제3호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제4호 중 "(대리인 신청 시)"를 "(대리인이 신청한 경우만 해당한다)"로 하며, 같은 조 제3항 중 "청구서를 선람하고 그 사건의"를 "사건별로"로 하고, 같은 조 제4항 중 "시행령 제12조의5"를 "영 제12조의5"로, "[별지 제1호서식]에 의한다"를 "별지 제1호서식에 따른다"로 한다.

3. 신청사유 및 입증자료(「주민등록법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제12조의3에 따른 위해의 중대성·시급성을 내용으로 하는 신청사유 및 그 입증자료를 포함한다)

제4조제1항 각 호 외의 부분 중 "[별지 제2호서식]에 의한"을 "별지 제2호서식에 따른"으로 하고, 같은 항 제2호나목 및 다목을 각각 다음과 같이 하며, 같은 조 제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 중 "제1항"을 "제1항 및 제2항"으로, "3일전"을 "3일 전"으로 한다.

나. 위해·피해의 내용 및 위해의 중대성 또는 위해·피해의 우려 및 위해 우려의 시급성 여부

다. 주민등록번호의 유출과 피해 및 피해 우려 사이의 인과관계

② 담당조사관은 영 제12조의3에 따른 위해의 중대성·시급성을 검토할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부를 기준으로 한다.

1. 생명·신체에 대한 위해의 중대성 여부: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는지 여부

가. 사망자가 발생한 사고의 피해자

나. 살인미수, 폭행, 가정폭력, 성폭력, 성매매, 스토킹, 아동학대 등으로 인하여 1주 이상 입원 또는 3주 이상 치료가 필요한 피해자

2. 생명·신체에 대한 위해 우려의 시급성 여부: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는지 여부

가. 범죄피해의 가해자가 출소했거나 출소가 1년 이내로 임박한 경우

나. 피해자가 긴급보호 또는 신변보호를 받고 있는 경우

3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 경우로서 긴급하게 처리할 필요성이 있는지 여부

제5조를 다음과 같이 한다.

제5조(신청의 취하) 영 제12조의4제4항에 따라 취하서를 받은 경우 위원회는 지체 없이 변경 신청을 취하한다.

제6조제4항 중 "시행령 제12조의11의 당연직"을 "영 제12조의11제1항제1호 및 2호에 따른"으로, "소속공무원"을 "소속 공무원"으로 한다.

제7조제1항 및 제2항을 각각 제2항 및 제3항으로 하고, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항(중전의 제1항) 중 "법 제7조의5

제9항제2호"를 "법 제7조의5제10항제2호"로, "의하여"를 "따라"로, "출석,"을 "출석이나"로, "[별지 제4호서식] 또는 [별지 제5호서식]에 의한다"를 "별지 제3호서식 또는 별지 제4호서식에 따른다"로 하고, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 후단 중 "[별지 제8호서식]"을 "별지 제8호서식"으로 한다.

① 「주민등록법」(이하 "법"이라 한다) 제7조의5제10항제1호에 따른 사실조사를 의결한 경우 별지 제6호서식에 따른 의결서를 작성하고 위원장과 출석한 위원이 이에 서명 또는 날인하여야 한다.

제8조의 제목 "(재적 위원수, 의사정족수, 의결정족수)"를 "(의사정족수 및 의결정족수)"로 하고, 같은 조 제2항 중 "위원회"를 "위원회의"로, "시행령 제12조의12 제1항"을 "영 제12조의12제1항"으로, "시행령 제12조의12 제3항"을 "영 제12조의12제3항"으로, "법 제7조의5제10항"을 "법 제7조의5제11항"으로 한다.

제10조 중 "[별지 제6호서식]에 의하여"를 "별지 제5호서식에 따라"로 한다.

제11조 중 "신청에 대하여 결정"을 "청구에 대하여 결정(청구의 중대성·시급성 인정 여부에 대한 결정을 포함한다)"으로, "[별지 제7호서식]에 의한"을 "별지 제7호서식에 따른"으로, "서명날인"을 "서명 또는 날인"으로 한다.

제12조를 다음과 같이 한다.

제12조(심사·의결 기간 단축 또는 연장 사실 통지) 법 제7조의5제3항

단서 또는 제4항 단서에 따라 위원회 의결로 심사·의결 기간을 연장하거나 법 제7조의5제4항 본문에 따라 위원회 의결로 심사의결 기간을 단축한 경우에는 별지 제9호서식 또는 별지 제10호서식에 따라 신청인 및 시장·군수·구청장에게 지체 없이 그 사실과 처리 예정 기간을 통지하여야 한다.

제14조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 중 "**초일**"을 "**첫날은 산입하되, 공휴일과 토요일**"로 한다.

별지 제1호서식 중 "**청인**"을 "**관인**"으로 한다.

별지 제3호서식을 삭제하고, 별지 제4호서식 부터 별지 제6호서식까지를 각각 별지 제3호서식 부터 별지 제5호서식까지로 하며, 별지 제6호서식의 명칭을 "사실조사 실시 의결서"로 하여 별지와 같이 신설한다.

별지 제3호서식(중전의 별지 제4호서식) 중 "**청인**"을 "**관인**"으로 한다.

별지 제4호서식(중전의 별지 제5호서식) 중 "**청인**"을 "**관인**"으로 한다.

별지 제7호서식의 명칭을 "결정 의결서"로 하고 별지와 같이 한다.

별지 제9호서식의 명칭을 "처리 기간 연장 결정 통지서"로 하고 별지와 같이 한다.

별지 제10호서식의 명칭을 "처리 기간 단축 결정 통지서"로 하여 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

보정 요구서

사건번호			
신청인		보정할 기간	
보정할 사항			
보정을 요하는 이유			
그 밖에 필요한 사항			

「주민등록법 시행령」 제12조의5에 따라 보정을 요구하오니, 기간 내에 보정할 사항을 제출하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

주민등록번호변경위원회



출석 요구서

사건번호	
출석대상자	
출석 요구사유	
출석 일시	년 월 일 시 분
출석 장소	
진술할 내용 등	

「주민등록법」 제7조의5제10항제2호에 따라 위 사건에 대한 진술을 듣고자 하니 출석요구서와 신분증을 가지고 출석하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

주민등록번호변경위원회

관인

○○○ 귀하(또는 귀중)

유의사항

1. 문의사항이 있으시면 우리 위원회(전화번호:)로 연락하시기 바랍니다.
2. 출석하실 때에는 이 출석요구서, 주민등록증, 도장과 그 밖의 참고자료를 가지고 나오시기 바랍니다.
3. 출석하지 못할 정당한 사유가 있으면 그 사유를 서면으로 출석일 전까지 제출하여 주시기 바랍니다.

자료제출 요구서

사건번호	
제출을 요구하는 사항	
제출기한	년 월 일 까지
제출기관	주민등록번호변경위원회
참고사항	

「주민등록법」 제7조의5제10항제3호에 따라 위와 같이 자료제출을 요구합니다.

년 월 일

주민등록번호변경위원회

관인

○○○ 귀하(또는 귀중)

주민등록번호변경위원회 회의록

사건번호	
일 시	
장 소	
참석위원	
회의내용	별도로 첨부한 내용과 같습니다.

제○차 주민등록번호변경위원회의 회의록을 작성합니다.

주민등록번호변경위원회 상임위원

(서명 또는 인)

심사지원과장

(서명 또는 인)

제○차 주민등록번호변경위원회 사실조사 실시 의결서

의결사항	「주민등록법」 제7조의5제10항제1호에 따라 다음과 같이 사실조사를 실시할 것을 의결한다.
사실조사 실시 사건번호	0000-0000호, 0000-0000호, . . .
사실조사 내용	1. 「형의 실효 등에 관한 법률」 제6조에 따른 범죄경력자료 및 수사경력자료의 조회 2. 국세·관세 또는 지방세의 체납여부 조회 3. 「출입국관리법」에 따른 출입국자료 조회 4. 「해외이주법」 제6조에 따른 해외이주신고 여부 조회 5. 다음 각 목의 기관에 대한 변경신청인의 금융정보·신용정보 또는 보험정보의 제공 요청 가. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 금융회사등 나. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 신용정보회사 다. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제25조제2항제1호에 따른 종합신용정보 집중기관

년 월 일

주민등록번호변경위원회

위원장	(서명)		
상임위원	(서명)	위원	(서명)
위원	(서명)	위원	(서명)
위원	(서명)	위원	(서명)
위원	(서명)	위원	(서명)
위원	(서명)	위원	(서명)

제○차 주민등록번호변경위원회 결정 의결서

① 변경 또는 변경 이외의 결정

- 제○차 주민등록번호변경위원회에서 붙임 1과 같이 결정한다.

② 중대성·시급성 인정 여부 결정

- 제○차 주민등록번호변경위원회에서 붙임 2와 같이 결정한다.

년 월 일

위 원 장

(서명)

상임위원

(서명)

위 원

(서명)

위 원

(서명)

위 원

(서명)

위 원

(서명)

위 원

(서명)

위 원

(서명)

위 원

(서명)

위 원

(서명)

위 원

(서명)

주민등록번호변경위원회

제○차 주민등록번호변경위원회 변경 결정 목록

[illegible]

제○차 주민등록번호변경위원회 심사·의결 기간 단축 결정 목록

[illegible]

처리 기간 연장 결정 통지서

사건번호		
변경 신청인	성명	생년월일
	주소	
연장 사유		
결정 일자		
처리 예정 기간	0000. 00. 00.(접수일) ~ 0000. 00. 00.(접수일로부터 00일)	

「주민등록법」 제7조의5제3항 및 같은 법 시행령 제12조의8에 따라 위와 같이 통지합니다.

년 월 일

주민등록번호변경위원회

관인

○○○ 귀하(또는 귀중)

안내 말씀

처리 기간 연기 사유 및 처리 예정 기간 등 궁금한 점은 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

담당자() 전화번호() FAX번호()

처리 기간 단축 결정 통지서

사건번호		
변경신청인	성명	생년월일
	주소	
결정 내용		
결정 일자		
처리 예정 기간	0000. 00. 00.(접수일) ~ 0000. 00. 00.(접수일로부터 45일)	

「주민등록법」 제7조의5제4항 및 같은 법 시행령 제12조의3제7항에 따라 위와 같이 통지합니다.

년 월 일

주민등록번호변경위원회

관인

○○○ 귀하(또는 귀중)

안내 말씀

처리 예정 기간 등 궁금한 점은 아래 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

담당자() 전화번호() FAX번호()

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(변경신청의 접수) ① (생략)	제2조(변경신청의 접수) ① (현행과 같음)
② 접수담당 직원은 청구서를 접수한 때에는 다음 각 호의 사항을 주민등록번호변경위원회 업무관리시스템에 입력하고 사건번호를 부여한다.	② ----- ----- ----- ----- -----.
1. · 2. (생략)	1. · 2. (현행과 같음)
3. <u>신청사유 및 입증자료</u>	3. <u>신청사유 및 입증자료(「주민등록법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제12조의3에 따른 위해의 중대성·시급성을 내용으로 하는 신청사유 및 그 입증자료를 포함한다)</u>
4. <u>대리인의 성명, 전화번호 등 (대리인 신청시)</u>	4. ----- --(<u>대리인이 신청한 경우만 해당한다</u>)
③ 심사지원과장은 <u>청구서를 선람하고 그 사건의 심사업무</u> 를 담당할 직원을 조사관으로 지정한다.	③ ----- <u>사건별로</u> ----- ----- ----- -----.
④ <u>시행령 제12조의5</u> 에 따라 신청서에 흠이 있거나 입증자료가 주민등록번호의 유출 또는 위해	④ <u>영 제12조의5</u> ----- ----- -----

· 피해사실 등을 입증하기에 불
충분하여 신청인에게 보정을 요
구할 경우에는 [별지 제1호서
식]에 의한다.

제4조(조사보고서) ① 담당조사관
은 신청서 및 입증서류 등을 검
토하여 [별지 제2호서식]에 의
한 조사보고서를 작성하되, 다
음 각 호의 사항이 포함되도록
한다.

1. (생략)

2. 다음 각 목에 대한 조사 결과
가. (생략)

나. 위해·피해 내용 또는 위
해·피해 우려 여부

다. 주민등록번호 유출과 피
해 인과관계

라. (생략)

<신설>

----- 별지 제1호서식
에 따른다.

제4조(조사보고서) ① -----

----- 별지 제2호서식에 따른 -

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----
가. (현행과 같음)

나. 위해·피해의 내용 및 피해
의 중대성 또는 피해·피해
의 우려 및 피해 우려의 시
급성 여부

다. 주민등록번호의 유출과
피해 및 피해 우려 사이의
인과관계

라. (현행과 같음)

② 담당조사관은 영 제12조의3
에 따른 피해의 중대성·시급성
을 검토할 때 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는지 여부를
기준으로 한다.

② 제1항의 조사보고서는 심사
개최 3일전까지 위원장과 각 위
원에게 배부되어야 한다.

제5조(신청의 취하) ① 시행령 제

1. 생명·신체에 대한 위협의
중대성 여부: 다음 각 목의 어
느 하나에 해당하는지 여부
가. 사망자가 발생한 사고의
피해자

나. 살인미수, 폭행, 가정폭력,
성폭력, 성매매, 스토킹, 아
동학대 등으로 인하여 1주
이상 입원 또는 3주 이상
치료가 필요한 피해자

2. 생명·신체에 대한 위해 우려
의 시급성 여부: 다음 각 목의
어느 하나에 해당하는지 여부
가. 범죄피해의 가해자가 출
소했거나 출소가 1년 이내
로 임박한 경우

나. 피해자가 긴급보호 또는
신변보호를 받고 있는 경
우

3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준
하는 경우로서 긴급하게 처리
할 필요성이 있는지 여부

③ 제1항 및 제2항-----
--- 3일 전-----
-----.

제5조(신청의 취하) 영 제12조의4

12조의4제4항의 규정에 따라 신청을 취하하고자 할 경우에는 [별지 제3호서식]에 의한다.

② 제1항에 따른 취하서에는 신청인이 서명하거나 날인하여야 하며, 위원회는 취하서를 받으면 지체없이 변경 신청을 취하한다.

제6조(회의) ① ~ ③ (생략)

④ 시행령 제12조의11의 당연직 위원이 부득이한 사유로 회의에 참석하지 못할 경우에는 소속공무원으로 하여금 대리하여 참석하게 할 수 있다.

제7조(사실조사 등) <신설>

① 법 제7조의5제9항제2호 또는 제3호에 의하여 신청인 또는 관계 공무원 등의 출석, 신청인 또는 관계 기관 등에 대한 자료의

제4항에 따라 취하서를 받은 경우 위원회는 지체 없이 변경 신청을 취하한다.

제6조(회의) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ 영 제12조의11제1항제1호 및 2호에 따른 ----- 소속 공무원-----
-----.

제7조(사실조사 등) ① 「주민등록법」(이하 “법”이라 한다) 제7조의5제10항제1호에 따른 사실조사를 의결한 경우 별지 제6호서식에 따른 의결서를 작성하고 위원장과 출석한 위원이 이에 서명 또는 날인하여야 한다.

② 법 제7조의5제10항제2호 ----- 따라 ----- 출석이나 -----

제출을 요구하는 때에는 [별지 제4호서식] 또는 [별지 제5호서식]에 의한다.

② 담당조사관은 신청인 또는 관계 기관에 전화, 문자전송 등의 방법으로 사실 확인을 할 수 있으며, 이 경우 그 내용을 [별지 제8호서식]에 기록하여야 한다.

제8조(재적 위원수, 의사정족수, 의결정족수) ① (생략)

② 위원회 회의에 출석한 위원 중 시행령 제12조의12 제1항의 제척사유에 해당하는 위원과 시행령 제12조의12 제3항 및 제4항에 따라 기피결정을 받은 위원 또는 회피한 위원은 법 제7조의5제10항의 의사정족수 산정을 위한 출석 위원의 수에는 산입할 수 있으나, 같은 항의 의결정족수 산정을 위한 출석 위원의 수에는 산입할 수 없다.

③ (생략)

제10조(회의록) 위원회의 회의 내용은 [별지 제6호서식]에 의하여 요지를 회의록에 기재하고

----- 별지 제3호서식 또는 별지 제4호서식에 따른다.

③ -----

----- 별지 제8호서식-----
--.

제8조(의사정족수 및 의결정족수)

① (현행과 같음)

② 위원회의 -----
-- 영 제12조의12제1항-----
----- 영 제12조의12제3항 -----

----- 법 제7조의5제11항-----

-----.

③ (현행과 같음)

제10조(회의록) -----
--- 별지 제5호서식에 따라 ---

상임위원과 심사지원과장이 기명날인 또는 서명한다. 제11조(결정문의 작성 및 통지) 위원회가 주민등록번호 변경 신청에 대하여 결정을 한 때에는 <u>[별지 제7호서식]에 의한 결정문을 작성하고 위원장과 출석한 위원이 이에 서명날인하여야 한다.</u> 제12조(결정연기 사실 통지) 시행령 제12조의8에 따라 위원회의 결로 심사·의결 기간을 연장한 경우에는 <u>[별지제9호서식]에 따라 신청인 및 시장·군수·구청장에게 지체없이 그 사실을 통지하여야 한다.</u> 제14조(기간 계산) 변경심사의 청구에 있어 기간 계산은 <u>초일은 산입하지 아니한다.</u>	----- -----. 제11조(결정문의 작성 및 통지) ----- 청구에 대하여 결정(청구의 중대성·시급성 인정 여부에 대한 결정을 포함한다)--- <u>별지 제7호서식에 따른</u> ----- ----- 서명 또는 날인----- --. 제12조(심사·의결 기간 단축 또는 연장 사실 통지) 법 제7조의5제3항 단서 또는 제4항 단서에 따라 위원회의 결로 심사·의결 기간을 연장하거나 법 제7조의5제4항 본문에 따라 위원회의 결로 심사의결 기간을 단축한 경우에는 <u>별지 제9호서식 또는 별지 제10호서식에 따라 신청인 및 시장·군수·구청장에게 지체 없이 그 사실과 처리 예정 기간을 통지하여야 한다.</u> 제14조(기간 계산) ① ----- ----- 첫날은 산입하되, 공휴일과 토요일--- -----.
--	---

② (생 략)	② (현행과 같음)
---------	------------